

1515503-84.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179584/2020 - 05º D.P. ACLIMACAO, 12579423 - 05º D.P. ACLIMACAO, 1742/20/105 - 05º D.P. ACLIMACAO, 2179584 - 05º D.P. ACLIMACAO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1515503-84.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515503-84.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179584/2020 - 05º D.P. ACLIMACAO, 12579423 - 05º D.P. ACLIMACAO, 1742/20/105 - 05º D.P. ACLIMACAO, 2179584 - 05º D.P. ACLIMACAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE SOARES DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

KAIQUE SOARES DIAS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, no dia 22 de julho de 2020, por volta das 14h20 na Rua

Figueira da Polinesia, n. 306, Ermelino Matarazzo, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo 16158,5 g de Tetrahydrocannabinol, substância popularmente conhecida como "maconha", na forma de tijolos, 30,5 g de Tetrahydrocannabinol contidos em invólucros plásticos e 136 g de cocaína sob a forma de "crack" acondicionada em invólucros plásticos, todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo pericial de fls. 109/111.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termo de depoimento às fls. 05/09; termo de interrogatório à fl. 10; boletim de ocorrência às fls. 11/14; auto de exibição e apreensão às fls. 15/16; laudo pericial às fls. 109/111.

O réu foi regularmente intimado à fl. 69 e apresentou defesa prévia às fls. 142/143, sendo recebida a denúncia no dia 21 de outubro de 2020 (fls. 145/146). Durante a instrução, colhida por teleconferência, apenas uma testemunha foi ouvida e as demais tiveram sua oitiva indeferida, pelos fundamentos a seguir expostos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em que pese o regular processamento do feito, entendo que é caso de rejeição da denúncia, pela sua inépcia, em decorrência da ausência da descrição do fato criminoso com todas suas circunstâncias.

Trata-se da apreensão de grande quantidade de drogas e vasto material comumente utilizado para pesagem e pesagem das substâncias ilícitas, apreendidos por policiais civis em quatro endereços diferentes, sob a posse e guarda de diferentes pessoas.

Sob o crivo do contraditório, apenas um policial foi ouvido e relatou que se dirigiu ao endereço para cumprimento de ordem de serviço, visando a apurar local utilizado para armazenamento de drogas, de propriedade de Zinho, responsável pela distribuição na região central de São Paulo.

Permaneceram ele e seu colega em observação, até o momento em que o réu saiu da residência e permaneceu parado, olhando para os lados, como se estivesse esperando por alguém. Em razão da fundada suspeita, os policiais decidiram realizar a abordagem.

Na revista pessoal, foi encontrada em sua cintura meio tablete de maconha embrulhado em saco plástico e, no interior da residência, localizaram outros diversos invólucros de maconha sob a forma de "skunk".

KAIQUE teria indicado aos policiais outros três locais na proximidade onde estariam sendo armazenados outros entorpecentes: Rua Cristóvão de Figueiredo, n. 98, casa 2; Rua Teólogo John Wesley, n. 98; e Rua Figueira da Polinesia, onde passaram a realizar diligências.

Chegando no primeiro endereço, uma barbearia, os policiais foram recebidos por Manoel, que se identificou como tio de Jonathan, a quem disse pertencer o estabelecimento. Jonathan, porém, não estava presente. Foram realizadas buscas no interior da barbearia, onde encontraram 04 (quatro) tijolos de maconha, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (uma) prensa. Manoel forneceu a qualificação de seu sobrinho como sendo Jonathan Martins da Silva Alves, RG 38.151.387/SP.

No segundo endereço, KAIQUE informou que um indivíduo de prenome Maurílio também armazenava drogas no local. Em diligências nesse lugar, foram atendidos por Alan de Jesus Nogueira, irmão de Maurílio Jesus Nogueira, que lhes autorizou a entrada no imóvel. Lá, foram encontrados diversos tijolos de maconha e uma porção de crack.

Alan afirmou que o irmão estava trabalhando e que ele próprio desconhecia o fato de que havia drogas em casa, dizendo que elas não pertenciam a ele.

Por fim, no terceiro endereço indicado por KAIQUE, residia Artur Silva Leal. Foram atendidos por Bruno, irmão de Artur, que lhes informou da ausência do dono do imóvel e alegou não saber da existência de entorpecentes no local, franqueando-lhes a entrada. Não foram encontradas substâncias ilícitas, mas sim várias folhas de caderno, com possíveis anotações ligadas à contabilidade do tráfico.

Ao todo, foram mais de 16 Kg de maconha, 430 porções na forma de skunk, 136 pedras de crack, 04 balanças de precisão, uma prensa, 126 invólucros acrílicos e cadernos com anotações típicas da traficância.

Ocorre que, como se verifica, nenhuma dessas circunstâncias foi referida na peça acusatória acostada aos autos, nem no seu aditamento de fls. 255/256, ainda que de forma sucinta, o que é imprescindível para o amplo exercício da defesa, nos termos do art. 41 do CPP.

Não houve menção à quantidade de droga e quais objetos estariam na posse do acusado, no momento da abordagem, nem tampouco indicação que os demais materiais lícitos e ilícitos foram apreendidos, em outros três endereços, na posse e suposta guarda e vigilância de outras pessoas, o que causa, a meu ver, extremo prejuízo para a defesa.

Também não houve justificativa do porquê os demais envolvidos, com quem o restante do material foi apreendido nos outros três endereços, não foram sequer indiciados, nem tampouco o nexos causal para atribuir ao réu a propriedade e guarda de tamanha quantidade de material, encontrada em outros três locais.

Como se sabe, diferentemente da área cível, no processo criminal, a denúncia deve primar pela concisão, limitando-se a apontar os fatos cometidos pelo suposto autor, sem juízo de valorização. A peça deve indicar, tão-somente, o que o agente fez para que ele possa se defender. Deve ser sucinta, mas deve apontar as circunstâncias que são necessárias à configuração do delito, sem referência a fatos acessórios que em nada possam influir na configuração do crime, o que não ocorreu no caso em comento. Trata-se de prisão em flagrante, em decorrência de diligência efetuada por policiais civis, repleta de detalhes e circunstâncias diferentes e importantes. Era imprescindível sua descrição na peça exordial, não apenas para o exercício da ampla defesa, mas também em virtude do princípio da correlação entre sentença e denúncia. Diante do exposto, reconsidero decisão proferida anteriormente, para REJEITAR A DENÚNCIA, pela sua inépcia, nos termos do art. 395, I e 41, ambos do CPP. Autorizo a destruição das substâncias apreendidas ilícitas e demais materiais, todos evidentemente ligados ao tráfico de drogas.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 08 de março de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA